

Villa Carlos Paz, 05 de agosto de 2020

A la Presidente
del Concejo de Representantes
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Srta. María Soledad Zacarías
S _____ / _____ D:

Dictamen N° 04/2020
Propuesta de Ordenanza Lluvias de diseño

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los señores Concejales, a fin de elevar una propuesta de ordenanza de Lluvias de diseño.

La presente propuesta fue aprobada por mayoría en la reunión de Comisión Plenaria Honoraria del pasado viernes 31 de julio de 2020, con 9 votos a favor. Contó con el acuerdo de las siguientes instituciones: Colegio de Ingenieros Civiles, ADARSA, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos, Directora de Infraestructura Urbana, Directora del Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, concejal por las Minorías unificadas. Se abstiene a votar el Concejal por Mayoría.

Sin otro particular y quedando a disposición para consultas u otras propuestas, saludamos atentamente.



Arq. Ana Margonari
Secretaria del CUPA



Ing. Ramiro Castillo
Presidente del CUPA

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

La necesidad de contar con una guía de predicción de lluvias de diseño con el fin de servir de parámetro referencial cuantitativo al momento de diseñar Obras hidráulicas estructurales de pequeña y mediana magnitud y acciones no estructurales propias de la planificación, en el ámbito de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Y CONSIDERANDO:

Que las características de los fenómenos hidrometeorológicos condicionan la planificación urbana y territorial, así como el dimensionamiento de obras estructurales y medidas no estructurales, tanto públicas como privadas.

Que las precipitaciones, por su naturaleza futura y aleatoria, son desconocidas y, por lo tanto, su cuantificación da lugar al empleo de prácticas de vaticinio diversas, más o menos fundadas, con conclusiones disímiles, dejando librado el modo de valoración a la subjetividad del proyectista y privando al Estado de recursos para controlar los resultados y para planificar racionalmente.

Que la Lluvia de Diseño es el evento hipotético pluvial más intenso, estadísticamente previsible, para una duración dada y una recurrencia asignada que, al alimentar un modelo lluvia- escorrentía permite evaluar la Creciente de Proyecto, elemento con el que se diseñan tanto las medidas estructurales (obras) como las no estructurales (planificación territorial).

Que desde hace varias décadas el Área de Hidrología del Centro de la Región Semiárida, perteneciente al Instituto Nacional del Agua (CIRSA-INA), y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEyN-UNC) desarrollan en conjunto tecnología nacional para la predicción integral de lluvias de diseño, con el fin de aportar parámetros cuantitativos a la planificación y al diseño hidrológico.

Que la citada metodología fue desarrollada con participación de los organismos más calificados en la materia, en los ámbitos nacional (CONICET, INA, SMN), provincial (DIPAS, CONICOR) y académico (UNC, UCC), por un equipo con epicentro en nuestra ciudad, originando profusas publicaciones nacionales e internacionales.

Que están vigentes los convenios de colaboración entre el Municipio tanto con el CIRSA-INA, como con la FCEyN-UNC aprobados por Ordenanzas 6374 (29jun2018) y 6581 (16dic2019) respectivamente, en cuyos marcos es posible instrumentar un sistema de asistencia específica de estas instituciones relacionado con el tema de Visto,

Que a partir del análisis y la síntesis de lluvias históricas en la región donde se incluye el territorio del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz, fue posible desarrollar y adaptar modelos para cada etapa del proceso de predicción lográndose una coherencia metodológica cuyos principales productos se desarrollan en la Guía a ser aprobada en el presente proyecto,

Que "...El Municipio tiene la obligación de custodiar el ambiente de la cuenca y laderas de los cordones montañosos..."(Artículo 14 de la Carta Orgánica Municipal) y "Es deber del Municipio promover la planificación integral..." (Artículo 37, Carta Orgánica Municipal).

Que basado en estas premisas, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) eleva a consideración de este Concejo de Representantes el presente Proyecto.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º: APROBAR la "GUÍA PRÁCTICA PARA LA PREDICCIÓN DE LLUVIAS DE DISEÑO" que forma parte de la presente como Anexo I.-

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER la obligatoriedad de aplicación de la Guía aprobada en el Artículo precedente, en todo Estudio, Proyecto o Acción vinculados a la Hidrología Urbana, para Obras estructurales de pequeña y mediana magnitud y aquellas no estructurales vinculadas a la planificación, tanto sean de índole pública como privada y que se desarrollen dentro del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

ARTÍCULO 3º: DESIGNAR a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental como órgano de aplicación de la presente norma, quien deberá receptar, evaluar y aprobar los proyectos establecidos en el Artículo 2º de la presente, por sí o por intermedio de la Dirección que por Resolución determine.-

ARTÍCULO 4º: La Secretaría de Desarrollo Urbano podrá solicitar asesoramiento al CIRSA-INA y a la FCEFyN-UNC cuando el caso lo requiera y en el marco del Convenio de colaboración suscripto entre dicho Organismo y el Municipio. El INA-CIRSA y la FCEFyN-UNC, asumen el compromiso mancomunado de modificar los parámetros indicados en la Guía del Anexo I, cuando nuevos estudios o actualizaciones lo ameriten.

ARTICULO 5º: En todos los proyectos o estudios en trámite de aprobación en el ámbito del Municipio a la fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza, se deberá constatar que los mismos se realizaron según los parámetros establecidos en la Guía aprobada en el Artículo 1º de la presente. Adecuando aquellos en caso contrario.

ARTICULO 6º: De forma.-